

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1353/2532

นายขวัญชัย ศรีโพธิ์ชัย

โจทก์

นายวรการ นันทบุตร กับพวก

จำเลย

นายคิรี เนตรประไพ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาลงโทษจำคุกแทนการรอการลงโทษจำเลยตามคำพิพากษา ทั้งสองศาล เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาจำเลย (น่าจะเป็นโจทก์)

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รอการลงโทษจำเลยและปรับจำเลยเกินกว่า 10,000 บาท คดีของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218, 219 และฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าเหตุแห่งการลงโทษที่จำเลยกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะนำมาพิจารณาเพื่อลดโทษจำเลยได้หรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์มีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 หลบหนี ศาลชั้นต้นออกหมายจับและจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 84)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 เดือน ปรับ 16,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี กรณีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาโจทก์ที่ขอไม่ให้ออกการลงโทษจำเลยที่ 2 เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนฎีกาโจทก์ที่ว่า ศาลอุทธรณ์นำเหตุที่จำเลยที่ 2 ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์มาเป็นเหตุรอกการลงโทษไม่ชอบนั้น เห็นว่า กรณีนี้จำเลยที่ 2 ย่อมอ้างข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ใช้ประกอบดุลพินิจได้ และศาลอุทธรณ์จะเชื่อหรือไม่ก็ได้ฎีกาโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 เดือน ปรับ 16,000บาท โทษจำคุกให้รอไว้มี
กำหนด 2 ปี กรณีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาโจทก์ที่ขอไม่ให้ออการลงโทษจำเลยที่ 2
เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนฎีกาโจทก์ที่ว่า ศาลอุทธรณ์นำเหตุที่จำเลยที่ 2 ยกขึ้น
กล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์มาเป็นเหตุรอกการลงโทษไม่ชอบนั้น เห็นว่า กรณีนี้จำเลยที่ 2
ย่อมอ้างข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ใช้ประกอบดุลพินิจได้ และศาลอุทธรณ์จะเชื่อ
หรือไม่ก็ได้ฎีกาโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ